

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SAAS “COLLECTPAY”

A continuación, presentamos los términos y condiciones aplicables a los Clientes del SaaS COLLECTPAY en virtud de los cuales, COLLECTPAY S.A.S. (en adelante, la “Compañía”) permite el uso y acceso a los Servicios de automatización inteligente de procesos de cobranza, diseñados para mejorar el flujo de caja de las empresas mediante la centralización de gestiones, la integración de canales de pago y el análisis predictivo del comportamiento de cartera. Los Servicios se prestarán en la modalidad de Software as a Service (en adelante, el “SaaS”).

Los términos y condiciones describirán la relación contractual entre los Clientes y la Compañía. En ellos explicaremos los derechos y obligaciones que adquieren los Clientes mediante el uso de los Servicios que se prestan a través de COLLECTPAY, y las reglas bajo las cuales se mantendrá la relación comercial.

Mediante el registro como Cliente, el acceso o uso de nuestros Servicios, y/o la aceptación electrónica expresa de los presentes términos y condiciones, los Clientes de COLLECTPAY manifiestan su consentimiento y aceptación sobre los mismos. Si el Cliente no está conforme con estos términos y condiciones, no deberá hacer clic en los enlaces del servicio u otro enlace similar y no deberá acceder ni utilizar de otro modo nuestros Servicios.

De la misma manera, al efectuar alguna de las actividades mencionadas anteriormente, los Clientes declaran que tienen capacidad jurídica y las facultades necesarias para obligarse de acuerdo con los presentes términos y condiciones. En caso de que una persona utilice los Servicios de COLLECTPAY, lo haga a nombre de una persona jurídica o de un tercero, ésta garantiza que está plenamente facultada para obligar y/o representar a esa otra persona. En caso de no estar facultada, la persona responderá personalmente por las obligaciones contraídas de acuerdo con los presentes términos y condiciones.

Sin perjuicio de lo anterior, y previa solicitud expresa y por escrito del Cliente, la Compañía podrá enviar copia electrónica de los términos y condiciones que se exponen en este instrumento.

1. ¿Qué es COLLECTPAY?

COLLECTPAY es una plataforma de software B2B impulsada por inteligencia artificial (IA), diseñada para automatizar y optimizar procesos de cobranza en empresas, con el objetivo de mejorar su flujo de caja, reducir la cartera vencida y evitar procesos judiciales innecesarios. Su enfoque principal es facilitar la recuperación de cartera mediante estrategias inteligentes, centralización operativa y múltiples canales de interacción con Deudores.

La plataforma permite a los Clientes asignar carteras de forma masiva, gestionar el estado de sus cobranzas, visualizar métricas de recuperación y tomar decisiones estratégicas con base en información procesada mediante modelos predictivos. Adicionalmente, COLLECTPAY ofrece funcionalidades robustas para empresas con operaciones en múltiples ubicaciones, incluyendo parametrización avanzada, multiroles y generación de enlaces de pago automatizados.

COLLECTPAY se encuentra actualmente en funcionamiento y está concebida como un producto SaaS (Software como Servicio), no como un servicio jurídico o de consultoría. Mediante un modelo comercial basado en tarifas fijas y variables por éxito en la recuperación, COLLECTPAY busca empoderar a sus clientes para gestionar eficientemente su cartera sin recurrir a la judicialización como primera alternativa.

Por otro lado, COLLECTPAY está orientada exclusivamente a la gestión de cartera derivada de relaciones comerciales o profesionales, y no podrá utilizarse para administrar deudas personales, informales o que no cuenten con respaldo documental y origen empresarial verificable.

2. Definiciones

“ANS”: corresponden a los Acuerdos de Niveles de Servicio a través de los cuales, las Partes acuerdan niveles de disponibilidad, mantenimiento, atención, criticidad de incidentes, entre otros. Los ANS se incorporarán a estos términos y condiciones como Anexo 1.

“Administrador”: Persona natural designada por el Cliente que actúa como interlocutor principal con la Compañía y será responsable de: (i) suministrar la Documentación del Cliente requerida para la activación de los Servicios; (ii) cargar los Títulos Valores y demás documentos necesarios para el cobro; y (iii) proporcionar la información necesaria para habilitar los accesos de los Usuarios a la Plataforma.

“Cliente”: es aquella Persona que solicita y adquiere los Servicios que se regulan con los presentes términos y condiciones y a quien se le generará un perfil en COLLECTPAY. El Cliente para que gestione la relación y cargue la Documentación correspondiente.

“Cobranza Extrajudicial”: servicio prestado por la Compañía que consiste en la gestión automatizada y persuasiva de cartera en todas las etapas de mora, a través de la Plataforma, sin necesidad de acudir a procesos judiciales, y en nombre y representación del Cliente.

“Cobranza Judicial”: servicio opcional ofrecido por la Compañía que consiste en la preparación, presentación y seguimiento de procesos ejecutivos ante las autoridades competentes, previa entrega de la documentación legal correspondiente por parte del Cliente.

“Documentación del Cliente”: se refiere al conjunto de documentos, archivos, sistemas, Títulos Valores, contratos y demás fuentes de información suministradas por el Cliente, que contienen los datos necesarios para el funcionamiento del Servicio y la ejecución de las acciones de cobro.

“Mantenimiento”: se entiende como los tiempos de inactividad o interrupciones del Servicio, derivados del mantenimiento técnico, operativo y/o tecnológico que la Compañía requiera realizar y que pueden incluir, pero no se limitan, a: (i) ventanas de mantenimiento realizadas por la Compañía, entendiéndose como la modificación o reparaciones del SaaS; y (ii) mantenimiento de emergencia, el cual refiere a los mantenimientos críticos no planificados para la seguridad y el desempeño de la configuración del SaaS, sin los cuales los estándares del Servicio no se cumplirían.

“Partes”: significa conjuntamente la Compañía y el Cliente.

“Persona”: significa cualquier persona natural, sociedad civil o mercantil, patrimonio autónomo, *joint venture*, asociación, compañía, corporación, fundación o cualquier otra entidad con personería jurídica o cualquier otra entidad de gobierno o cualquier nación o subdivisión política de la misma, sea local o extranjera, y cualquier agencia, autoridad, cuerpo regulatorio, corte, banco central o cualquier entidad en el ejercicio de sus facultades ejecutivas, legislativas o judiciales.

“Planes”: significan las diferentes opciones para acceder a los Servicios conforme a la necesidad del Cliente.

“Plataforma”: es la infraestructura tecnológica de COLLECTPAY, accesible mediante el sitio web: www.collectpay.com.co y <https://app.collectpay.co>, mediante la cual el Cliente y sus Usuarios acceden a los Servicios ofrecidos por la Compañía.

“Propuesta Comercial”: documento que detalla la oferta de Servicios adaptada a las necesidades del Cliente, incluyendo el alcance del Servicio, la cantidad de Usuarios, las funcionalidades y los costos asociados.

“COLLECTPAY”: es la plataforma diseñada para ofrecer soluciones tecnológicas de gestión de cartera mediante el uso de inteligencia artificial, permitiendo a los Clientes automatizar la recuperación de cartera, centralizar la operación y gestionar sus procesos de cobranza de forma eficiente. Ofrecida bajo la modalidad SaaS o como desarrollo informático, independientemente de su denominación, esta solución estará disponible para el Cliente y sus Usuarios autorizados.

El nombre, formato y funcionamiento de la plataforma tecnológica podrán ser modificados según lo determine la Compañía.

“Servicios”: comprenden el conjunto de funcionalidades y procesos habilitados por COLLECTPAY, que incluyen: (i) licenciamiento de software bajo modalidad SaaS; (ii) gestión automatizada de cobranza extrajudicial; y (iii) representación judicial ante autoridades competentes, bajo condiciones específicas.

“Deudor” o “Deudores”: persona natural o jurídica obligada a satisfacer una cuenta por pagar a favor del Cliente, en virtud de un vínculo contractual existente entre ambas partes, cuya obligación es gestionada mediante la Plataforma.

“Tarifas”: se refiere a los precios de los Servicios por Usuario previamente informados al Cliente a través de COLLECTPAY.

“Usuarios”: Personas naturales (empleados, colaboradores, contratistas u otros) vinculadas al Cliente, que acceden e interactúan con la Plataforma COLLECTPAY para utilizar los Servicios.

“Títulos Valores”: Documentos que contienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible a cargo del Deudor, emitidos por el Cliente y subidos a la Plataforma para la gestión de cobro.

3. Objeto, Servicios y especificaciones de los servicios.

3.1 Objeto

Al contratar el Servicio de SaaS, al aceptar los presentes Términos y Condiciones, o al utilizar nuestros Servicios, los Clientes están contratando libre y voluntariamente un servicio de automatización y gestión inteligente de procesos de cobranza, mediante el procesamiento de la Documentación del Cliente y el uso de herramientas de inteligencia artificial. Dicho Servicio está orientado a facilitar el seguimiento estructurado de obligaciones pendientes, optimizar los procesos de recaudo y apoyar la toma de decisiones financieras dentro del entorno operativo del Cliente.

Este Servicio incluye la carga, análisis y tratamiento de la información contenida en Títulos Valores, facturas, pagarés y demás documentos soporte, con el fin de permitir su gestión eficiente por parte de la Plataforma COLLECTPAY. La Plataforma habilita funcionalidades como el monitoreo de cartera, segmentación de

clientes morosos, envío automatizado de comunicaciones, generación de enlaces de pago, visualización de métricas, y otras acciones estratégicas de recuperación.

La Compañía entrega al Cliente una licencia de uso no exclusiva, no perpetua y no transferible sobre la plataforma COLLECTPAY para que el Cliente y sus Usuarios puedan acceder al Servicio. Al otorgar licencia de forma no exclusiva, la Compañía poseerá el derecho y prerrogativa de licenciar el uso de COLLECTPAY a terceras personas, sin que esto represente o implique un perjuicio o detrimento de los derechos de los Clientes. Cualquier uso no autorizado por parte del Cliente y/o sus Usuarios podrá generar el pago de perjuicios en favor de la Compañía.

Las condiciones del Servicio incluyen estos términos y condiciones, y cualquier otro documento vinculante que esté publicado por la Compañía, en cualquier medio que ésta designe para tal fin, o que se le dé a conocer al Cliente por cualquier otro medio, los cuales estarán disponibles para su consulta.

3.2 Servicio de SaaS y alcance.

La Compañía ofrece un servicio de Software as a Service que se ejecuta en la nube, es decir, que le permite a los Clientes acceder a las funcionalidades que ofrece COLLECTPAY por medio de las cuentas o sesiones a las que tiene acceso remoto mediante un ordenador o dispositivo móvil conectado a internet.

En virtud del Servicio, la Compañía hace uso de herramientas tecnológicas de análisis, procesamiento y gestión inteligente de la Documentación del Cliente, con el fin de facilitar la recuperación de cartera a través de funcionalidades automatizadas. A título enunciativo, más no taxativo, el Servicio permite: i) cargar y conectar los archivos y soportes de cartera tales como facturas, pagarés y Títulos Valores; ii) analizar, clasificar y organizar automáticamente dicha información, según los criterios técnicos y comerciales definidos por la Compañía; iii) habilitar la generación de comunicaciones, enlaces de pago, segmentaciones de cartera, reportes de gestión y acciones automatizadas de cobro; iv) permitir que los Usuarios accedan a estas funcionalidades a través de la Plataforma COLLECTPAY; y v) incorporar nuevas herramientas y funcionalidades que se desarrollen en el futuro como parte del alcance del Servicio.

3.3 Condiciones de prestación del Servicio.

El Cliente podrá acceder al Servicio prestado por la Compañía a través de COLLECTPAY de la siguiente manera:

1. El Cliente deberá aceptar la Propuesta Comercial compartida por la Compañía, en la cual se describe el Plan adquirido, el número de asignaciones disponibles, los servicios contratados (licenciamiento, cobranza extrajudicial y/o judicial), y las Tarifas correspondientes.
2. El Cliente deberá designar un Administrador, quien actuará como punto de contacto principal con la Compañía y será responsable de gestionar la relación, cargar los documentos y supervisar el uso del Servicio.
3. Una vez designado el Administrador, este deberá:
 - Crear la cuenta en la Plataforma COLLECTPAY.
 - Cargar a la Plataforma los Títulos Valores, pagarés, facturas y demás Documentación necesaria para activar el Servicio, de acuerdo con el tipo de gestión contratada.
 - En caso de cobranzas judiciales, deberá además cargar y/o entregar los documentos originales exigidos por la ley, como poderes autenticados, certificados de existencia y representación legal, y certificaciones bancarias.

4. La Compañía verificará que la Documentación del Cliente cumpla con los requisitos legales para proceder con la configuración de la Plataforma, la gestión de la cartera y/o el inicio del proceso de recaudo. El alcance de esta configuración dependerá del Plan contratado y de la información proporcionada por el Cliente.
5. Una vez finalizada la configuración, el Administrador contará con un término de ocho (8) días calendario contados desde su entrega para su aprobación o solicitud de ajustes y cambios.
6. En caso de que el Administrador solicite ajustes o cambios, la Compañía tendrá ocho (8) días calendario desde la recepción de dicha solicitud para realizar las modificaciones correspondientes.
7. Después de la aprobación por parte del Administrador, la Compañía se encargará de habilitar el acceso a COLLECTPAY para los Usuarios designados.
8. El Usuario recibirá un link de acceso a través de sistemas de mensajería instantánea o servicios de mensajes cortos para efectuar su registro en COLLECTPAY, aceptará el tratamiento de sus Datos personales, las políticas de privacidad y los Términos y Condiciones para Usuarios. A partir de ese momento, podrá interactuar con la Plataforma, consultar información relevante, automatizar acciones autorizadas y utilizar los servicios disponibles de acuerdo con el plan contratado por el Cliente.
9. El Administrador podrá revisar en tiempo real las métricas de uso de la Plataforma, incluyendo frecuencia de contacto con Deudores, tasas de recaudo, tiempos de respuesta, evolución de la cartera, y otras estadísticas relevantes para la gestión operativa. Estas métricas podrán ser exportadas y compartidas internamente dentro del equipo del Cliente.

El alcance del Servicio estará definido por el Plan acordado con el Cliente. En cualquier caso, dicho alcance será determinado por las especificaciones del Servicio descritas en la Propuesta Comercial entregada al Cliente, la cual se incorpora como parte integral de este acuerdo en el Anexo 2.

3.4 Requisitos para acceder a los Servicios

Para que los Clientes puedan acceder a los Servicios, deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- a. Haber efectuado el pago de los Servicios de acuerdo con las Tarifas y la Propuesta Comercial acordadas con la Compañía.
- b. Todos los requisitos adicionales a los que la Compañía considere necesarios y sean previamente informados a los Clientes.
- c. Tener la capacidad jurídica para contratar según la ley del país donde reside el Cliente.
- d. Haber leído y aceptado estos términos y condiciones.

3.5 Acceso a COLLECTPAY

El Administrador y/o el Cliente deberán seguir las instrucciones informadas por la Compañía, con el fin de acceder a COLLECTPAY y recibir los Servicios.

3.6 Tarifas y Planes

Las Tarifas y las características de cada uno de los Planes se establecerán en la Propuesta Comercial compartida con los Clientes, las cuales dependerán, entre otros factores, del número de Usuarios habilitados, el tipo y volumen de Documentación del Cliente a procesar, el nivel de personalización requerido en la configuración de la Plataforma, las funcionalidades activadas y el nivel de soporte acordado.

Las condiciones, características y beneficios de cada Plan también podrán ser consultados en la página web <https://collectpay.com.co/>, el cual podrá ser actualizado por la Compañía conforme a su política comercial vigente.

La Compañía se reserva el derecho a actualizar sus precios de conformidad con su política empresarial. En este caso, comunicará al Cliente los nuevos precios, con el fin de que éste decida libremente si quiere continuar con la prestación de los Servicios.

Las Tarifas del Servicio obtenido se mantendrán durante la vigencia del mismo, de modo que los nuevos precios empezarán a aplicar a partir de la nueva vigencia.

El Servicio se renovará automáticamente al finalizar cada período, salvo que el Cliente decida cancelarlo directamente desde la Plataforma antes del inicio del nuevo ciclo. La cancelación podrá realizarse en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, a través de las opciones habilitadas en el perfil del Cliente.

En caso de que el pago automático no pueda procesarse por falta de fondos, rechazo del medio de pago o cualquier otro motivo imputable al Cliente, la suscripción será cancelada de manera automática, sin necesidad de notificación adicional.

3.7 Método y forma de pago

Las Tarifas aplicables a los Servicios de COLLECTPAY dependerán del tipo de Servicio contratado, el volumen de asignaciones, el nivel de mora de la cartera, la cuantía del Título Valor y otros factores definidos en la Propuesta Comercial correspondiente.

Las condiciones, características y precios actualizados de cada uno de los Planes y Servicios podrán ser consultados en la página web <https://collectpay.com.co/>, el cual podrá ser modificado por la Compañía conforme a su política comercial vigente.

Entre otros, las Tarifas pueden comprender:

- **Licenciamiento del SaaS:** Planes escalables según número de asignaciones anuales y funcionalidades contratadas.
- **Cobranza Extrajudicial:** Porcentajes variables sobre el monto efectivamente recuperado, según la antigüedad de la obligación (prejudicial, vencida o castigada).
- **Cobranza Judicial:** Porcentajes establecidos según el tipo de cuantía procesal (mínima, menor o mayor), más un valor inicial por presentación del proceso.
- **Investigación:** Localización y/o actualización de información de deudores.

Los pagos deberán realizarse mediante consignación o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

A nombre de: COLLECTPAY S.A.S.

Cuenta Bancaria: Cuenta de Ahorros No. 062029772

Banco: Banco de Bogotá

3.8 Servicios de Soporte.

a. Mantenimiento de COLLECTPAY.

La Compañía se compromete a efectuar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, con la finalidad de evitar posibles errores, fallas o intermitencias en ejecución de la licencia de uso de COLLECTPAY o de corregir sus errores, fallas o intermitencias. En ejecución de la obligación de mantenimiento de COLLECTPAY, la Compañía podrá deshabilitar el acceso y uso a COLLECTPAY para la realización de reparaciones o de mantenimientos que hayan sido programados con una anticipación de veinticuatro (24) horas, o cuando sea requerido razonablemente para garantizar los ANS. Al considerarse necesarios para el desarrollo y ejecución de este Acuerdo, los periodos de mantenimiento en el que COLLECTPAY se encuentre fuera de línea o deshabilitada no podrán afectar en forma alguna los tiempos de inactividad pertinentes y tampoco podrán ser considerados como generadores de perjuicios al Cliente.

Los periodos de mantenimiento en los que COLLECTPAY se encuentre fuera de línea o deshabilitada no serán considerados como incumplimiento del Servicio ni generarán perjuicios al Cliente, siempre que se ejecuten conforme a lo establecido en este apartado.

En condiciones normales, el Servicio estará disponible en los porcentajes acordados en los ANS. Sin embargo, el Cliente acepta que pueden llegar a presentarse tiempos de inactividad o interrupciones del Servicio, derivados del mantenimiento técnico, operativo y/o tecnológico que la Compañía requiera realizar. Estos mantenimientos pueden ser programados e incluso pueden corresponder a mantenimientos de emergencia, que son mantenimientos críticos no planificados para la seguridad y el desempeño de la configuración de COLLECTPAY, y sin los cuales no podrían cumplirse los ANS.

La Compañía podrá efectuar modificaciones o actualizaciones al Servicio, tales como infraestructura, seguridad, configuraciones técnicas, características de las aplicaciones, incluyendo actualizaciones destinadas a reflejar cambios en la tecnología.

b. Soporte técnico.

La Compañía proporcionará atención a las fallas de COLLECTPAY de acuerdo con su nivel de criticidad, a través del personal correspondiente. Este equipo estará disponible para responder a las solicitudes enviadas por correo electrónico o mediante los canales de comunicación que la Compañía ponga a disposición del Cliente, en los horarios establecidos en los ANS.

Cualquier nivel adicional de asistencia ofrecido por la Compañía para los servicios específicos adquiridos por el Cliente estará descrito en estos Términos y Condiciones y sus anexos.

4. Vigencia.

La vigencia de la prestación del Servicio será la definida en la Propuesta Comercial aceptada por el Cliente, contada a partir de la Fecha de Inicio establecida en la misma.

El Servicio se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos, salvo que el Cliente comunique su intención de no renovar con al menos cinco (5) días calendario de antelación al vencimiento del periodo en curso. Esta cancelación podrá realizarse mediante los canales de atención establecidos por la Compañía o por los medios previstos en la Propuesta Comercial.

En caso de no cancelarse oportunamente, el Servicio se entenderá renovado por un nuevo período, bajo las condiciones comerciales vigentes al momento de la renovación.

5. Licencia de uso del SaaS

Durante la vigencia de la prestación del Servicio del que trata la **Sección 3.2** de estos Términos y Condiciones, y salvo disposición en contrario, el Cliente dispondrá de un derecho de uso limitado, no exclusivo, no cedible y oneroso, para acceder y utilizar los Servicios de la Compañía para exclusivamente para la gestión y recuperación de cartera dentro del alcance definido en la Propuesta Comercial.

En virtud de esta Licencia de uso, los Clientes no podrán utilizar los Servicios para finalidades distintas a las ya mencionadas.

De la misma manera, los Clientes aceptan que la licencia de uso que por esta Sección se enuncia, también puede involucrar el acceso y uso de cualquier funcionalidad adicional que, a mera liberalidad, disponga la Compañía.

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones, el Cliente manifiesta inequívocamente que esta licencia de uso se limita al acceso y utilización del Servicio en los términos definidos en la **Sección 3.2**, y que no involucra servicios adicionales o conexos que no estén descritos en dicha Sección ni sobre un tiempo o período que exceda a aquel solicitado en alguna de las modalidades de Servicio. Por tanto, una vez termine la vigencia de la prestación de los Servicios, la provisión de estos por parte de la Compañía terminará.

En aras de asegurar una efectiva y adecuada implementación de los Servicios por parte de la Compañía, y de conformidad con lo establecido en la **Sección 3.2** de estos Términos y Condiciones, el Cliente otorga a la Compañía el derecho de uso, procesamiento y transmisión de contenidos de su propiedad, durante la vigencia de la prestación de los Servicios.

Una vez concluida la prestación del Servicio, la Compañía conservará la Documentación del Cliente por un término máximo de un (1) año, exclusivamente para fines de trazabilidad, consulta o respaldo ante disputas operativas. Vencido dicho término, la información será eliminada o anonimizada, salvo por registros técnicos o métricas de uso que podrán mantenerse únicamente con fines estadísticos o de mejora técnica de la Plataforma. La Compañía no adquiere derechos sobre la Documentación del Cliente ni la conservará más allá de lo estrictamente necesario para fines legales u operativos.

6. Propiedad y Restricciones del Servicio de Software.

6.1 Derechos de Propiedad Intelectual Previos.

Cada una de las Partes será propietaria exclusiva de todos aquellos derechos de propiedad intelectual de los que sea titular o licenciataria legítima. Por ello, ninguna de las Partes otorga, de manera implícita o expresa, derecho de propiedad o explotación alguno en relación con cualesquiera derechos de propiedad intelectual de la otra Parte.

Por ende, todos y cualesquiera derechos de propiedad intelectual que fueren utilizados de cualquier forma por las Partes para el desarrollo de la prestación del Servicio seguirán siendo de titularidad de la Parte a la que dichos derechos de propiedad intelectual pertenecieran, y su utilización para los propósitos del aprovechamiento y prestación del Servicio no confiere, de manera expresa o implícita, derecho distinto a los que se enuncian en estos términos y condiciones.

6.2 Derechos de Propiedad Intelectual derivados de los Servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, la Plataforma COLLECTPAY, sus soluciones, diseño, gráficos, textos, imágenes, código fuente y objeto, modelo de uso, y demás componentes funcionales y visuales del software son de propiedad exclusiva de la Compañía y están protegidos por las normas de propiedad intelectual e industrial que resulten aplicables.

Los signos distintivos, tales como marcas, nombres comerciales, logotipos y demás componentes de identidad visual de la Compañía, son también de su propiedad exclusiva. Los Clientes no tienen derecho a usarlos sin autorización expresa. El Cliente podrá autorizar a la Compañía para utilizar su marca con fines limitados de referencia o mercadeo, como publicación en la página web o materiales comerciales, sin que ello implique cesión ni transferencia de derechos.

La utilización de COLLECTPAY por parte de los Clientes no implica cesión alguna de los derechos de propiedad industrial ni de derechos de autor sobre la Plataforma. Los usos autorizados estarán delimitados por los presentes Términos y Condiciones, la finalidad funcional de COLLECTPAY y la relación legal entre las Partes. Tales usos deben interpretarse de manera restrictiva.

El Cliente no podrá sublicenciar, vender, alquilar, arrendar, transmitir, ceder, distribuir, mostrar, albergar, subcontratar, revelar o de cualquier otra forma explotar comercialmente u ofrecer o prestar las funcionalidades de COLLECTPAY. Así mismo, tampoco podrá el Cliente modificar, crear obras derivadas, ni realizar actividades de desensamble, descompilación o ingeniería inversa sobre cualquier parte de COLLECTPAY, ni acceder a usar COLLECTPAY con el fin de crear, soportar y/o asistir a una tercera persona.

Ninguna funcionalidad de COLLECTPAY puede ser copiada, reproducida, distribuida, publicada, descargada, mostrada, editada o transmitida, en modo alguno o por cualquier medio, incluyendo a título enunciativo más no limitativo, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, grabación o cualesquiera otros medios.

La información gestionada o cargada en la Plataforma por el Cliente (incluyendo Títulos Valores, cartera, datos de Deudores o soportes de pago) es y seguirá siendo de propiedad del Cliente. COLLECTPAY actúa únicamente como proveedor de herramientas para su procesamiento y gestión, y no adquiere derecho alguno sobre dicha información.

Los resultados de gestión generados a partir del uso de la Plataforma (como comunicaciones enviadas, métricas, reportes o estados de cobranza) podrán ser utilizados por el Cliente conforme a sus fines internos. No obstante, el Cliente reconoce que pueden existir errores o limitaciones en la información procesada, por lo que deberá verificar su contenido antes de actuar en consecuencia.

La Compañía no adquiere derechos de propiedad sobre la información procesada por cuenta del Cliente. Sin embargo, se reserva el derecho de conservar registros anonimizados y métricas de uso, exclusivamente para fines estadísticos, de trazabilidad o mejora técnica de la Plataforma.

Cualquier uso no autorizado de la Plataforma o incumplimiento de las restricciones aquí establecidas podrá dar lugar a la suspensión del Servicio y al pago de indemnizaciones a favor de la Compañía.

6.3 Restricciones del Servicio de Software.

El Cliente garantiza y manifiesta que entiende que la licencia de uso de la que trata la **Sección 5** de estos términos y condiciones, se encuentra sujeta a las siguientes restricciones, a saber:

- a. La licencia de uso no podrá ser compartida o utilizada por personas distintas al Administrador autorizado por la Compañía.
- b. El Cliente no podrá licenciar, vender, alquilar, arrendar, transmitir, ceder, distribuir, mostrar, albergar, subcontratar, revelar o de cualquier otra forma explotar comercialmente u ofrecer o prestar el Servicio y/o aquellos otros productos y/o servicios que, bajo el pleno y libre albedrío de la Compañía, éste decida prestar; en términos distintos a los que se permiten con este instrumento.
- c. El Cliente no podrá modificar, crear obras derivadas, ni realizar actividades de desensamblaje, descompilación o ingeniería inversa sobre cualquier parte del Servicio, o acceder o usar el Servicio con el fin de crear, soportar y/o asistir a una tercera persona en la construcción y/o soporte de productos o servicios que sean competencia de la Compañía y sus Servicios, o que tengan una finalidad similar o idéntica.
- d. Salvo por lo expresamente estipulado en el presente instrumento, ninguna parte del Servicio puede ser copiada, reproducida, distribuida, publicada, descargada, mostrada, editada o transmitida, en modo alguno o por cualquier medio, incluyendo a título enunciativo mas no limitativo, medios electrónicos, mecánicos, de fotocopiado, grabación y/o cualesquiera otros.
- e. El Cliente se obliga a prevenir y evitar, en uso de cualesquiera medios considere razonables, que terceros no autorizados tengan acceso a los Servicios.

7. Obligaciones y prohibiciones de las Partes.

7.1 Obligaciones del Cliente.

Los Clientes se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que se expresan en los presentes Términos y Condiciones, así como aquellas que se determinen en otros documentos, incluyendo y sin limitarse a otros contratos que sean celebrados con la Compañía.

Además de estas obligaciones, los Clientes tendrán las siguientes obligaciones:

- a. Dirigirse con respeto al personal de la Compañía.
- b. Suministrar a la Compañía información actualizada, completa y veraz durante toda la vigencia de la relación comercial.
- c. Pagar las Tarifas por los Servicios según la modalidad contratada.
- d. Abstenerse de utilizar cualquier técnica que evite el pago de la Tarifa.
- e. Respetar los derechos sobre propiedad intelectual, propiedad industrial o derechos de autor de la Compañía.
- f. Enviar oportunamente la Documentación del Cliente y demás información necesaria para el funcionamiento adecuado de la Plataforma COLLECTPAY y la correcta prestación del Servicio.
- g. Dar aviso a la Compañía sobre cualquier irregularidad o ilegalidad que tenga conocimiento que ocurra o eventualmente ocurrirá.
- h. Responder ante terceros por los daños y perjuicios que cause por las operaciones que adelante en COLLECTPAY, manteniendo indemne a la Compañía por los perjuicios económicos que ello le

genere en caso de que un tercero le reclame directamente en virtud de una eventual responsabilidad solidaria, incluyendo, pero sin limitarse a los costos de la defensa y honorarios de abogados.

- i. Leer y conocer a cabalidad los presentes términos y condiciones.
- j. Cumplir con todas las normas expresadas en estos términos y condiciones o en otros documentos vinculantes.
- k. Cargar la Documentación del Cliente a la Compañía de manera completa, correcta y oportuna para la prestación adecuada del Servicio.
- l. Informar sin demora a la Compañía sobre cualquier pago realizado directamente por el Deudor, parcial o total, con el fin de permitir la emisión oportuna de la factura por honorarios.
- m. Validar la información que suba a la Plataforma, garantizando que las obligaciones gestionadas sean ciertas, exigibles y vencidas, y que el Cliente tiene legitimación para cobrar.
- n. Revisar y validar los resultados generados por la Plataforma (como reportes de gestión, métricas o comunicaciones automatizadas), sin que la Compañía asuma responsabilidad por errores derivados del uso incorrecto de la información cargada.
- o. Informar oportunamente a la Compañía sobre cualquier pago realizado directamente por el deudor, fuera de los canales de la Plataforma.
- p. Entregar el comprobante de pago correspondiente para fines de validación y facturación del Servicio.
- q. Cargar los documentos que sustenten la deuda en formato PDF, numerados de acuerdo con la factura o título respectivo, conforme a los lineamientos técnicos establecidos en la Plataforma.

7.2 Prohibiciones del Cliente.

Los Clientes se obligan a abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes actividades:

- a. Vender o transferir de otro modo los derechos de uso de COLLECTPAY.
- b. Modificar, desensamblar, descompilar o aplicar ingeniería inversa respecto de COLLECTPAY.
- c. Probar, testear, escanear la vulnerabilidad, o tratar de evadir los mecanismos de seguridad implementados en los sitios web, servidores o redes conectadas con COLLECTPAY.
- d. Interferir o alterar la integridad o el rendimiento de COLLECTPAY.
- e. Copiar, emular o de cualquier forma reproducir el software de COLLECTPAY.
- f. Utilizar COLLECTPAY para cargar información ilícita, difamatoria y/o que haya sido obtenida sin cumplir las debidas autorizaciones legales sobre protección de datos personales de la ley aplicable al territorio donde se utilice el Servicio.
- g. Subir a la Plataforma Títulos Valores o información de cartera que no provenga de relaciones estrictamente empresariales o profesionales.
- h. Reducir o impedir de manera deliberada la accesibilidad, usabilidad u operatividad de COLLECTPAY.
- i. Transmitir, publicar o promover material o contenido que incentive cualquier conducta que pueda constituir un delito o que pueda generar cualquier tipo de responsabilidad en cabeza de la Compañía.
- j. Subir o distribuir cualesquiera archivos que contengan virus, archivos corruptos o cualquier otro software similar o programas que puedan perjudicar o dañar la operatividad de COLLECTPAY.
- k. Acceder o usar la información de cualesquiera otros clientes o terceras personas a través de COLLECTPAY sin estar autorizado para tal efecto.
- l. Usar la Plataforma para gestionar obligaciones inexistentes, vencidas indebidamente o ya pagadas, o para simular relaciones crediticias inexistentes.

La realización de cualquiera de estas prohibiciones facultará a la Compañía para terminar de forma unilateral la prestación del Servicio, sin necesidad de requerimientos previos. La constatación de dicha conducta

prohibida podrá constituir prueba suficiente para exigir al Cliente el pago de indemnizaciones o perjuicios que correspondan, incluyendo, sin limitarse, a los costos de defensa legal.

7.3 Declaraciones del Cliente.

El Cliente declara y garantiza, bajo la gravedad del juramento, que:

- a. Ni la empresa Cliente ni sus representantes legales poseen antecedentes judiciales de naturaleza penal ni están involucrados en procesos administrativos o disciplinarios relacionados con actos de corrupción, tanto en el sector público como privado, a nivel nacional o internacional.
- b. No se encuentran incluidos en listas de sanciones nacionales o internacionales, tales como la Lista Clinton (OFAC), ni en listados de prevención de lavado de activos o financiación del terrorismo.
- c. No mantienen relación política, económica, comercial o familiar con personas o entidades catalogadas como organizaciones al margen de la ley o grupos terroristas por autoridades competentes, ya sea en Colombia o en el exterior.

El Cliente se compromete a informar oportunamente a la Compañía sobre cualquier cambio en estas condiciones. El incumplimiento de estas declaraciones podrá dar lugar a la terminación inmediata del contrato y a la suspensión del Servicio, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse.

7.4 Obligaciones de la Compañía.

En virtud de la naturaleza del Servicio que ofrece la Compañía, la misma se obliga a:

- a. Prestar el Servicio de acuerdo con lo establecido en los presentes términos y condiciones, la Propuesta Comercial y sus actualizaciones, y demás documentos vinculantes.
- b. Permitir el uso no exclusivo de COLLECTPAY al Cliente.
- c. Proveer y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para el correcto funcionamiento de la Plataforma y la prestación del Servicio en la nube.
- d. Informar al Cliente de cualquier cambio sobre las Tarifas.
- e. En caso de ser notificada por el Cliente sobre errores, falsedades o inconsistencias en la información cargada en la Plataforma, podrá realizar las verificaciones técnicas necesarias para validar dicha situación. Si encuentra indicios razonables de irregularidades, podrá suspender temporalmente el acceso a los Servicios afectados, previa notificación al Cliente.
- f. Disponer lo necesario para realizar las actualizaciones tecnológicas requeridas en la prestación del Servicio.
- g. Ofrecer canales de atención y acompañamiento razonables para instruir y apoyar al Cliente en el uso adecuado de la Plataforma, a fin de que pueda obtener el mayor provecho de las funcionalidades contratadas.

8. Garantías, renunciaciones y recursos.

- a. La Compañía garantiza que prestará los Servicios de que trata la **Sección 3.2** de este instrumento, en todos sus aspectos sustanciales, tal como se describe en el alcance allí dispuesto. Si los Servicios prestados no fueran provistos conforme a la anterior garantía, el Cliente deberá notificar por escrito a la Compañía, de tal circunstancia, describiendo la deficiencia en los Servicios.
- b. La Compañía responderá únicamente por las fallas que presente COLLECTPAY por debajo de los niveles de servicio garantizados.

- c. La Compañía hará sus mejores esfuerzos para prestar los Servicios con la calidad que esperan los Clientes, sujeto a los presente términos y condiciones. No obstante, los Servicios se prestan “as is”, sin garantías de funcionamiento ininterrumpido, libre de errores o adecuación específica a las necesidades particulares del Cliente, salvo lo expresamente pactado.
- d. La Compañía garantiza que la Plataforma COLLECTPAY estará habilitada para el acceso de los Usuarios designados por el Cliente, conforme al Plan contratado. Sin embargo, no asume responsabilidad por el uso, interpretación o decisiones que los Usuarios o el Cliente adopten a partir de los resultados, métricas o comunicaciones generadas a través de la Plataforma. El uso que se haga de las funcionalidades es responsabilidad exclusiva del Cliente.
- e. Cualquier falta de acceso o aprovechamiento por parte del Cliente o sus Usuarios, derivada de errores en la carga de información, fallas de conectividad, desconocimiento del uso de la Plataforma, o circunstancias externas a la Compañía, no se considerará un incumplimiento del Servicio.
- f. COLLECTPAY ha sido diseñada como una plataforma tecnológica de gestión de cobranza y cartera, no como un sistema de asesoría jurídica, financiera ni de análisis automatizado de riesgo. Por tanto, cualquier uso fuera de ese contexto o más allá de sus funcionalidades previstas no genera obligación alguna para la Compañía ni responsabilidad por sus efectos.

9. Servicio “As Is”

Los Clientes aceptan que el Servicio que presta COLLECTPAY es un servicio “as is” (tal cual), lo que quiere decir que no existe garantía alguna, expresa ni implícita, sobre la prestación del servicio de SaaS, salvo la garantía contemplada en el literal c. de la **Sección 8** de este documento.

No existe garantía respecto a la obtención de un resultado específico, ni sobre la precisión, continuidad o adecuación del Servicio a necesidades particulares del Cliente.

Ningún tipo de información que los Clientes hayan recibido por algún medio por parte de la Compañía o cualquiera de sus representantes o funcionarios, adicional a estos términos y condiciones, comprometerá la responsabilidad de la Compañía ni representará garantía alguna sobre los Servicios.

Por tal motivo, el único recurso del Cliente en caso de insatisfacción o inconformidad con los Servicios de COLLECTPAY será dejar de utilizar el Servicio, es el de no volver a usar el Servicio, sin que esto implique reembolso alguno a favor de los Clientes.

10. Limitación de la responsabilidad

La Compañía no será responsable en ningún caso por daños indirectos, punitivos, especiales, ejemplares, incidentales, consecuentes o emergentes, ni por daños por pérdida de datos, ingresos, beneficios u otras variables relacionadas con el uso de COLLECTPAY, su uso incorrecto, o por ataques, sabotaje u otras prácticas poco éticas, ilegales o de fuerza mayor.

COLLECTPAY es una herramienta de gestión automatizada de cobranza y recuperación de cartera, y no sustituye el juicio profesional, financiero ni jurídico del Cliente. Los resultados operativos generados a través de la Plataforma no deben considerarse instrucciones definitivas ni garantía de éxito en los procesos de recuperación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía se compromete a implementar las medidas de seguridad informática necesarias para proteger los datos e información del Cliente y de los Usuarios, dada su experiencia en la prestación de los Servicios.

En cualquier caso, la responsabilidad total de la Compañía, ya sea contractual, o extracontractual, no excederá el monto total efectivamente pagado por el Cliente por los Servicios durante los doce (12) meses anteriores al hecho generador de la reclamación, o proporcional al tiempo transcurrido de la vigencia del Servicio.

11. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (en adelante “PQRS”) a los Servicios de COLLECTPAY se registrarán por las siguientes disposiciones:

- a. Las PQRS de los Clientes podrán interponerse a través del correo electrónico: hola@collectpay.co.
- b. La Compañía registrará e individualizará la reclamación asignándole un número a su caso, que será puesto en conocimiento de quien presentó la misma, a través de una copia o informando el número de ésta.

La Compañía no será responsable de dar respuesta sobre una PQRS cuando la misma trate sobre información o un servicio que no es prestado directamente por COLLECTPAY. Será responsable de darle las especificaciones necesarias al Cliente o al Usuario de quien es la Persona responsable. La Compañía dará respuesta a los PQRS en el término legal correspondiente a quince (15) días hábiles contados a partir de su recepción.

12. Exenciones de responsabilidad de la Compañía

La Compañía informa a los Clientes que quedará exenta de responsabilidad cuando:

- a. La Compañía quedará exenta de responsabilidad en caso de que los Clientes o Usuarios proporcionen información falsa, incorrecta, desactualizada o inexacta, incluyendo, entre otros, los daños y perjuicios que puedan surgir por la suplantación de identidad de un tercero por parte de un Cliente o Usuario, en cualquier comunicación o transacción realizada a través de COLLECTPAY.
- b. Cuando se produzca suspensión, interrupción o corte de los Servicios debido a mantenimientos preventivos o correctivos, programados o urgentes, conforme a lo previsto en estos Términos y Condiciones.
- c. Cuando sea necesario realizar modificaciones urgentes o intervenciones técnicas debido a causas fuera del control de la Compañía, como congestión significativa en las líneas o señales, casos de fuerza mayor o eventos fortuitos atribuibles a la naturaleza, condiciones atmosféricas, fluctuaciones extremas en el voltaje del sistema eléctrico y otros similares.
- d. Por virus importados a través de la red o cualquiera sea su origen.
- e. Por el uso inadecuado de los Servicios por parte del Cliente o los Usuarios, ya sea por desconocimiento del uso, mala configuración, fallas técnicas de acceso u otras similares en los equipos y/o sistemas contables de propiedad de los Clientes.
- f. Por cualquier costo, perjuicio o daño que sea causado a los Clientes, como consecuencia del uso indebido de los Servicios por parte de terceros no autorizados, ajenos a la Compañía.
- g. Por las infracciones a derechos de propiedad intelectual que sean cometidas por los Clientes o sus Usuarios, quienes actúan bajo su propia responsabilidad y declaran contar con las autorizaciones correspondientes para el uso de cualquier contenido, documento o información que suban, integren o procesen a través de COLLECTPAY.
- h. La Compañía garantiza la seguridad de la información procesada y gestionada dentro del entorno controlado de COLLECTPAY. No obstante, no será responsable por el uso, almacenamiento, distribución o difusión que los Usuarios hagan de dicha información fuera de la Plataforma, por

cualquier medio al que tengan acceso. Una vez la información generada o consultada por los Usuarios es compartida externamente, su control escapa a la esfera de responsabilidad de la Compañía.

- i. La prestación del Servicio puede implicar el uso de servicios o modelos de terceros, incluyendo pero sin limitarse a modelos de procesamiento de lenguaje natural, servicios de nube o herramientas de analítica. La Compañía no será responsable por fallas, interrupciones o cambios en el rendimiento del Servicio causados por actualizaciones, interrupciones o fallos atribuibles a dichos terceros.

13. Hipervínculos a otros sitios web y uso de cookies o tecnologías análogas

Los Clientes aceptan que la Compañía puede utilizar cookies, pixeles, etiquetas de seguimiento y otras tecnologías análogas en COLLECTPAY, sus contenidos, servicios, así como en los correos electrónicos y mensajes enviados a los Clientes y los Usuarios.

Estas herramientas podrán emplearse para, entre otras finalidades, autenticar usuarios, registrar actividad dentro de la Plataforma, mejorar la funcionalidad de COLLECTPAY, optimizar el rendimiento del Servicio, analizar tendencias de uso, recopilar información técnica y demográfica, evaluar la eficacia de comunicaciones o funcionalidades, y realizar análisis agregados sobre la interacción de los Usuarios con la Plataforma.

Entre los datos recopilados se incluyen, sin limitarse a ello: tipo de navegador, sistema operativo, dirección IP, país o región geográfica, tiempo de permanencia en COLLECTPAY, número de sesiones, frecuencia de acceso, y comportamiento general dentro del entorno de uso.

Asimismo, estas tecnologías pueden permitir determinar si los correos electrónicos enviados por la Compañía han sido abiertos por los Clientes o Usuarios, así como el tipo de dispositivo o cliente de correo utilizado.

El uso de cookies y tecnologías similares se realizará conforme a las leyes aplicables en materia de protección de datos personales y privacidad, y los Clientes podrán gestionar sus preferencias de consentimiento según lo habilite la Plataforma o el navegador utilizado.

14. Seguridad y cifrado de datos.

COLLECTPAY utiliza tecnologías de cifrado avanzadas y protocolos de seguridad estándar de la industria para proteger la información confidencial y la Documentación del Cliente en el marco de la prestación de los Servicios.

La Compañía se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para garantizar la seguridad de la información y mantener la confidencialidad de la Documentación del Cliente, implementando medidas de seguridad razonables para prevenir el acceso no autorizado, uso indebido o divulgación de la Documentación del Cliente.

Sin embargo, la Compañía no será responsable por accesos no autorizados, uso indebido o divulgación de la información del Cliente que ocurra por causas fuera de su control razonable, incluyendo, pero sin limitarse a: negligencia del Cliente o de sus Usuarios, errores en la configuración de permisos, pérdida de credenciales, ataques dirigidos a dispositivos del Cliente o actuaciones de terceros no relacionados con la Compañía.

15. Resolución de conflictos

Los Clientes aceptan que para cualquier divergencia o discrepancia que se presente durante el uso de COLLECTPAY, el Cliente y la Compañía dispondrán de un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha del reclamo, para solucionar sus diferencias acudiendo a la negociación directa o a la conciliación extrajudicial.

Si pasado este tiempo, no se puede llegar a ningún acuerdo, tanto el Cliente como la Compañía, son libres de acudir ante un juez de Bogotá, D.C.

16. Tratamiento de Datos Personales

Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, la Compañía queda autorizada para la recopilación, uso y tratamiento de los datos personales contenidos en COLLECTPAY y aquellos que se llegaren a suministrar o recopilar en el futuro, para las finalidades y en los términos descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía, la cual se encuentra disponible en <https://api.collectpay.co/api/shared/ptd?1754406791335>.

En cualquier caso, los Clientes podrán ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir los datos o a revocar esta autorización en los términos de la Política de Tratamiento de Datos Personales.

La Compañía podrá pedirle a los Clientes y a los Usuarios algunos datos personales tales como nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, entre otros. Al suministrar los datos por cualquier medio, el Cliente otorga consentimiento expreso para que la Compañía lleve a cabo operaciones de Tratamiento de datos personales tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, en los términos de la Política de Tratamiento de datos personales. La Compañía podrá obtener datos también a través de la integración con otras plataformas, los cuales igualmente se sujetarán a los presentes términos y condiciones y en especial a la política de privacidad y tratamiento de datos personales.

Los datos personales serán sometidos a tratamiento para el desarrollo del objeto social de la Compañía y demás fines especificados en la política de tratamiento de datos personales de la Compañía.

La Compañía tratará los datos personales, según sean definidos en la política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Compañía, durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades mencionadas, y/o mientras sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales.

Las Partes acuerdan que los datos personales que el Cliente entregue a la Compañía así como aquellos que se recopilen a través de COLLECTPAY o en el marco de la prestación de los Servicios, serán recopilados y/o almacenados por la Compañía en nombre del Cliente para la prestación de los Servicios contratados.

17. Ley aplicable y jurisdicción.

Los presentes términos y condiciones, y todos sus derechos, obligaciones, condiciones y términos se interpretarán, regirán y aplicarán de conformidad con las leyes aplicables de la República de Colombia. En el mismo sentido, la resolución de cualquier conflicto o asunto relacionado con el presente instrumento, se someterá a la jurisdicción de los tribunales competentes de la República de Colombia, renunciando a cualquier otro fuero que pueda resultar competente.

18. Aceptación de los términos y condiciones y las modificaciones de los mismos

El uso de las funcionalidades incluidas en COLLECTPAY por parte de los Clientes, implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones. Si cualquier Cliente está en desacuerdo con alguno de los elementos contenidos en los Términos y Condiciones, deberá cesar el uso de COLLECTPAY.

Los presentes Términos y Condiciones constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre los Clientes y la Compañía.

La Compañía podrá realizar actualizaciones y cambios a los presentes Términos y Condiciones, tanto en su apariencia como en sus características y contenido, y este podrá ser cambiado o modificado en la medida en que se desarrollen nuevas funciones o características y a las condiciones de acceso en cualquier momento, sin que esto signifique compromiso adicional a los establecidos por parte de la Compañía ni se alegue algún tipo de perjuicio.

Vigencia: 4 de agosto de 2025.

ANEXO 1 - ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

1. Objeto.

El objeto del presente documento es establecer los términos y condiciones de prestación del Servicio, actualización y mantenimiento de COLLECTPAY. Este documento refleja a su vez las condiciones operativas del servicio de soporte técnico y contiene todos los aspectos relacionados con su ejecución, permitiendo a las partes interesadas mantener un control sobre sus solicitudes.

2. Definiciones.

Las palabras escritas con inicial mayúscula, tal y como sean utilizadas en el presente documento, tendrán el significado que a dichas palabras se les asigna en el cuerpo de este documento o a continuación:

- a. **Evento Crítico:** significa cualquier problema que presente COLLECTPAY que le impida al Cliente o los Usuarios usarlo.
- b. **Soporte:** se refiere a los servicios mediante los cuales la Compañía puede proporcionar asistencia al Cliente para resolver problemas y solicitudes relativas al funcionamiento de COLLECTPAY.
- c. **Tickets:** son las situaciones reportadas por el Cliente en forma de Preguntas, Solicitudes o Reportes de problemas.
 - i. **Solicitud:** es un requerimiento, petición o consulta que el Cliente realiza y que no representa problema, falla o error con COLLECTPAY.
 - ii. **Problema:** Falla o evento que impide el correcto funcionamiento de COLLECTPAY.
 - iii. **Pregunta:** es una solicitud de información que realiza el Cliente, sin referirse a ningún fallo o error en COLLECTPAY.

3. Niveles de Servicio.

a. Disponibilidad

La Compañía mantendrá una “disponibilidad mensual” del 99% a lo largo de un mes del calendario. El “porcentaje de disponibilidad mensual” en una aplicación concreta, es el índice de tiempo en el que COLLECTPAY estuvo disponible para el Cliente en relación con el tiempo total contabilizado en un mes. El tiempo se mide en intervalos de 24 horas y en ciclos mensuales de 30 días. La disponibilidad siempre se calcula por un mes entero. Un intervalo se marca como no disponible si los intentos de conexión a la aplicación por parte del Cliente son rechazados o sin éxito. Sin embargo, la Compañía no es responsable en ningún caso por las fallas presentadas en los equipos y/o sistemas operados por el Cliente, ni por las consecuencias que de éstas se deriven.

$$ND = (X / Z) \times$$

Donde:

- **ND:** Es el nivel de disponibilidad del periodo.
- **X:** Es el número de horas efectivas disponibles durante todo el periodo. Para calcular este número de horas, solo se restará aquellas horas en que el servicio no estuvo disponible por causas imputables a la Compañía.
- **Z:** Es el número de horas del período que debería estar disponible el servicio, es decir veinticuatro (24), multiplicado por el número de días del período en cuestión.

b. Atención al Cliente

i. Esquema de soporte.

Para garantizar el óptimo funcionamiento de COLLECTPAY, la Compañía brinda servicio de soporte destinado a proporcionar la asistencia necesaria para resolución de incidentes que se generen en la operación. Este servicio estaría disponible de lunes a viernes en horario de **9:00 am a 6:00 pm EST**.

ii. Canales de atención.

Los medios de atención disponibles según el esquema de soporte son:

- Correo electrónico: hola@collectpay.co

iii. Niveles de criticidad: Las solicitudes o requerimientos elevados por el Cliente al equipo de soporte de la Compañía, serán clasificados en función del impacto que tienen en la operación del Cliente, de la siguiente manera:

Crítico:	Funcionalidad inoperante, sin alternativa que permita su operación
Urgente:	Funcionalidad opera parcialmente, hay alternativa para continuar con la operación
Medio:	Incidencia menor, permite la operación de la funcionalidad
Bajo:	Otras solicitudes o dudas generales que no afectan la disponibilidad del servicio

iv. Definiciones: Los términos que se usan en esta sección tendrán los siguientes significados:

- Atención:** Tiempo que transcurre entre la solicitud o requerimiento y la asignación de un agente de servicio.
- Revisión:** Tiempo que transcurre entre el saludo del agente y la primera respuesta con respecto a la solicitud o requerimiento.
- Escalamiento:** Tiempo que transcurre entre el escalamiento por parte del agente y la revisión del caso por parte de la persona a la cual fue escalado. Este tiempo solo aplica en los eventos en que sea necesario escalar la solicitud o requerimiento del Cliente.
- Solución:** Tiempo que transcurre entre el saludo del agente y el momento en el cual el caso queda resuelto.

El tiempo de respuesta varía según la criticidad del requerimiento, de la siguiente forma:

Criticidad/Tiempo	Atención	Revisión	Escalamiento	Solución
Crítico	4 hrs	4 hrs	8 hrs	8 hrs
Urgente	4 hrs	4 hrs	8 hrs	24 hrs
Medio	12 hrs	12 hrs	12 hrs	48 hrs
Normal	24 hrs	12 hrs	24 hrs	72 hrs

Los tiempos de respuesta contarán a partir del registro de la solicitud en mesa de servicio.

c. Ventanas de mantenimiento:

La Compañía en su continuo mejoramiento se reserva el derecho de abrir “ventanas de mantenimiento” que permitirán actualizar la plataforma que directa o indirectamente afectan la disponibilidad del mismo. Para éstas “ventanas de mantenimiento”, la Compañía notificará al Cliente con aviso previo de al menos 24 horas de anticipación. Así mismo la Compañía tendrá derecho a realizar servicios de mantenimiento de emergencia o no programados, con aviso previo de al menos 3 horas de anticipación, mismos que serán efectuados en los días en que sean requeridos y siempre y cuando no puedan ser aplazados y ejecutados como mantenimientos programados.

La notificación del mantenimiento será proporcionada al Cliente a través de correo electrónico. La Compañía debe gestionar sus mejores esfuerzos para que la información sea recibida por el Cliente. La Compañía será liberada de sus obligaciones de contactar al Cliente si los datos de su contacto están desactualizados o son inexactos como consecuencia de una acción u omisión del Cliente.

d. Caso fortuito o fuerza mayor

En caso de que la Compañía no pueda temporalmente prestar el Servicio contemplado en el presente documento por motivo de la intervención de un evento constitutivo de caso fortuito, entendiéndose por caso fortuito todo evento imprevisible e irresistible ajeno a la esfera de control, la Compañía notificará al Cliente el lapso estimado de reanudación del Servicio, pero en ningún caso será responsable de ello, ni se entenderá que hubo incumplimiento del Contrato.

4. Procedimiento de Soporte

Para favorecer el más eficiente desarrollo del servicio, las partes están de acuerdo en adoptar como obligatorio el siguiente procedimiento y planes de gestión para el control de calidad.

El Cliente debe reportar toda solicitud a través de los canales de atención.

a. Reporte de solicitudes

Las solicitudes son creadas con las siguientes características:

- i. **Asunto:** El Cliente describe de una manera resumida de qué se trata la solicitud
- ii. **Tipo de Solicitud:** El Cliente clasifica la solicitud acorde a su naturaleza como:
 1. **Pregunta:** Desea realizar una Pregunta sobre COLLECTPAY.
 2. **Reportar un Problema:** Desea reportar un Problema que se le presenta en COLLECTPAY.
 3. **Solicitud:** Desea elevar una Solicitud.
- iii. **Prioridad de la solicitud:** El Cliente clasifica la solicitud según la naturaleza de la urgencia de resolución acorde al impacto del mismo. Las diferentes prioridades se describen a continuación:

PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN
Urgente	COLLECTPAY no está operando. El comportamiento de COLLECTPAY de una u otra manera detiene la misión principal y no hay una solución alterna que aplicar.

Alta	COLLECTPAY se encuentra operacional, pero seriamente afectado. Es importante resolver a la mayor brevedad.
Media	Problema o pregunta, camino alterno aceptable. Es importante pero no necesariamente cubre una emergencia.
Baja	Requerimiento de información. Puede esperar a que se realicen las tareas de prioridad mayor.

- iv. **Descripción de la solicitud:** El Cliente debe explicar de manera lógica y coherente el requerimiento o la situación que se pretende resolver; con ayudas visuales o capturas de pantalla, detalles completos del error presentado, entre otros.